

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Procedimiento: Concurso Ordinario 36/2012

Concursada: LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.

Procuradora: Dña. Pilar García Coello

Objeto del escrito: DENUNCIA ACTUACIÓN DESLEAL Y POSIBLE FRAUDE PROCESAL DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

DOÑA PILAR GARCÍA COELLO, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. [en adelante LUCHY o la concursada] según tengo oportunamente acreditado en los presentes Autos de **Concurso Ordinario núm. 36/2012**, ante el presente Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

- I. Que esta parte ha tenido conocimiento, a pesar de la imposibilidad legal de ello por parte de la Administración Concursal y ocultamiento de un más que relevante particular al que haremos alusión posteriormente, que la Administración Concursal ha procedido a llevar acabo, con data 28 de noviembre de 2018 o previamente a esa fecha, concretamente ante el notario D. Manuel Guzmán Ramos, la posible compraventa -en su caso nula de pleno Derecho- de determinadas fincas de mi poderdante, concretamente sobre los locales y piscinas con solárium de la misma, fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8653 y 8.654 (o al menos de éstas tres últimas), todo ello previa desvinculación unilateral y arbitraria de la carga ob rem, ocultada a este digno Juzgado por parte de la Administración Concursal, y que

pesaba y debería pesar sobre tales tres últimos repetidos inmuebles con respecto a otras fincas que conforman la unidad Hotel Sun Park.

II. En tal sentido, dicha supuesta compraventa y previa cancelación de la vinculación ob rem, simplemente, no es posible por los siguientes elementos:

- a. Estas fincas, es decir, las fincas del Registro de La Propiedad de Tías números 8.508 a 8.536, 8653 y 8.654; conjuntamente con las restantes, esto es, fincas también del Registro de La Propiedad de Tías números 8.537 a 8.540, 8.542, 8.544 a 8.545, 8.547, 8.549 a 8.556, 8.558 a 8.559, 8.561 a 8.563, 8.565 a 8.577, 8.579 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.602, 8.604 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.747, 8.751 a 8.757, constituyen el Hotel Sun Park y, por ende, conforman una única **UNIDAD DE EXPLOTACIÓN TURÍSTICA**. Ergo, las unas sin las otras carecen de toda posible validez turística y/o de explotación.
- b. La propia Administración Concursal estima y considera, aceptándolo en su Informe, lo que la concursada precisa en su memoria acerca de que: *<<"Los estatutos de la constitución de la comunidad de propietarios del complejo califican al complejo turístico Hotel Sun Park, como uso exclusivo de explotación turística">>*. No en vano, ab initio de la página 4 de su Plan de Liquidación, la referida Administración Concursal precisa expresamente que se considera posible el cumplimiento del artículo 148.1 LC, es decir, la enajenación unitaria del complejo.
- c. De hecho y por tal motivo el propio Plan de Liquidación, aprobado judicialmente y no obstante suspendido judicialmente hasta que se resuelva la apelación interpuesta por mi poderdante contra el Auto de data 26 de junio de 2018 de aprobación del mismo, es el que plantea la oferta de dación en pago existente y que afecta a las fincas mencionadas en segundo lugar en el precitado hito "a." conjuntamente y **sin que pueda tal oferta de dación en pago y la venta directa de las fincas mencionadas en primer lugar tratarse de forma independiente o separada.**

- d. Porque, a mayor abundamiento, **existe una obligación o vinculación ob rem** entre la propiedad de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654, y la de las fincas registrales 8.537 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.757 que **simplemente ha sido omitida u ocultada¹ a este digno Juzgado por la propia Administración Concursal,** y que es la que a la postre, más allá de lo anteriormente expuesto, produce una vinculación entre las restantes fincas que constituyen o conforman el Hotel Sun Park, en este caso por necesaria utilidad económica de la explotación turística convenida para el Hotel y que, por lo tanto, no puede omitirse, ni mucho menos cancelarse al afectar a los derechos de mi poderdante, hoy en concurso de acreedores.

Se acompaña, bajo **Documento núm. 1, 2 y 3**, las respectivas Notas Simples Registrales correspondientes a tales fincas 8.536, 8.653 y 8.654.

- e. “A fortiori”, nos servimos remitir a los recursos obrantes en Autos, fundamentalmente con respecto a la suspensión e imposibilidad, en definitiva, de venta alguna de activo de la concursada.
- f. Por último, no resulta baladí precisar, además, qué aun no siendo propietaria, la Administración Concursal, sin inmutarse, ha entregado la posesión de las fincas que constituyen el Hotel Sun Park a un tercero sin título alguno, es decir, la entidad mercantil CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. a quien parece haberle otorgados unos derechos o preferencias fuera de toda explicación válida legal alguna.

¹ Pues la Administración Concursal: (i) en su Informe Provisional, página 29, en una especie de ridículo intento de soslayar su palmaria responsabilidad, dice desconocer la existencia cargas, gravámenes y embargos sobre esas fincas. Huelga precisar su obligación de comprobar, simplemente acudiendo al registro, la existencia o no de las mismas; (ii) para y sin embargo, después, en su Plan de Liquidación, concretamente en su página 8 “in fine”, contradictoriamente, hablar de la **inexistencia de cargas sobre tales fincas**, omitiendo toda referencia a la vinculación ob rem de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654; (iii) ni tan siquiera posteriormente comunica nada al respecto de aquella a este digno Juzgado, lo que a la postre y sin duda ha podido llevar a engaño a Su Señoría.

Es decir, la Administración Concursal sobre el particular estrangula e incendia la realidad de las cosas con no se sabe muy bien que subrepticio interés que bien podría hallar su razón en el intento de primar o premiar a ese tercero, es decir, CONSTRUCCIONES ACOSTA MATOS, S.A. a quien sospechamos que ha vendido tales inmuebles, actuando así en contra de la Ley y del propio Plan de Liquidación (artículo 149.2 LC).

III. Lo hasta aquí relatado conlleva que, independientemente de la denuncia y apercibimiento efectuados ante la Administración Concursal, se deba de poner igualmente en conocimiento de este digno Juzgado, con el fin de corregir la posible intoxicación o falta de información que le pueda llevar a confusión provocada por el injustificado actuar de la Administración Concursal que, en su caso, podría ser constitutivo de un delito al transformar con ello o incidir con su palmaria omisión en el epicentro de la propia liquidación.

Se acompaña, bajo **Documento núm. 4**, burofax remitido a la Administración Concursal por el administrador social suspendido de mi representada en ejercicio de sus derechos previstos en el ordinal 184 LC.

Y es por lo que,

SUPlico AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, uniéndolo a los Autos de su razón y, en su mérito, tenga por realizadas las manifestaciones que en él se contienen a los efectos procesales oportunos:

- (i) impidiendo en su mérito toda cancelación ilegítima de vinculación ob rem y simultánea posible venta de las fincas referidas;
- (ii) debiendo, en todo caso, considerarse nulas las que pudieran haberse efectuado;
- (iii) hasta y en todo caso la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de aprobación del Plan de Liquidación -una vez aclarado- y en todo caso conforme así se ha servido precisar este Juzgado en su resolución de 26 de junio de 2018.

Es de Justicia que respetuosamente pido en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de enero de 2019.

D. JUAN TOMÁS PARRILLA SUÁREZ

Letrado

DOÑA PILAR GARCÍA COELLO

Procuradora

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que la evidente ocultación o sesgada y voluntaria falta de información al Juzgador por parte de la Administración Concursal con respecto a la carga o vinculación ob rem de las fincas 8.536, 8.653 y 8.654, y la de las fincas registrales 8.537 a 8.580, 8.593, 8.600 a 8.641, 8.656 a 8.698, 8.703, 8.711, 8.719 a 8.757; y, la cancelación y/o desvinculación de tal gravamen; como la simultánea venta de tales activos (y posibles comisiones existentes en la misma), en contra del propio Plan de Liquidación, a mayor abundamiento suspendido, podría ser constitutiva de varios delitos presumiblemente imputables a la Administración Concursal de: **(i)** estafa procesal; **(ii)** alteración de la subasta (liquidación); **(iii)** y, administración desleal, razón por mor de la cual interesamos que se remita testimonio de tales actuaciones al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivas de los delitos referidos y/u otros que a derecho hubieran a lugar.

Y es por lo que,

NUEVAMENTE SUPlico AL JUZGADO que, se sirva tener por realizada la anterior solicitud a los efectos procesales oportunos ordenando, en su caso, servirse ordenar lo procedente para su práctica.

Es de Justicia que respetuosamente reitero en el Lugar y Fecha anteriormente meritados.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que por las razones expuestas esta parte hace reserva expresa de las acciones de responsabilidad y de separación previstas en los ordinales 36 y 37 LC, respectivamente.

Y es por lo que,

NUEVAMENTE SUPlico AL JUZGADO que, se sirva tener por realizada la anterior manifestación a los efectos procesales oportunos.

Es de Justicia que respetuosamente reitero en el Lugar y Fecha “ut retro”.

D. JUAN TOMÁS PARRILLA SUÁREZ

Letrado

DOÑA PILAR GARCÍA COELLO

Procuradora